

CYCLE DE VIE DU MEDICAMENT - CHAPITRE 9

LA DISTRIBUTION AU DETAIL DES PRODUITS DE SANTE – LA PRESCRIPTION

Objectifs :

- Principe de classement des médicaments selon l'obligation ou non de prescription
- Obligations qui en découlent pour les prescripteurs

I) CLASSIFICATION DES MEDICAMENTS

CLASSIFICATION
Lors de la mise sur le marché, classification des médicaments : • médicament non soumis à prescription (médicament à prescription facultative pour la prise en charge) • médicament soumis à prescription médicale : spécialités susceptibles de présenter directement ou indirectement un risque pour la santé, nécessitant une surveillance particulière ou contenant une substance vénéneuse Les spécialités sont classées en fonction de leur degré de dangerosité.
REFERENTIEL NATIONAL
Règles de classification des médicaments et autres produits de santé Des arrêtés publient les listes de substances et produits concernés A chaque liste correspond une réglementation stricte, concernant la présentation, la prescription et les conditions de circulation et de détention de ces produits.
CONVENTIONS INTERNATIONALES
• Cadre juridique applicable aux drogues = 3 conventions internationales qui lient les États signataires et les obligent à une transposition dans leur législation interne : • Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (modifiée par un protocole en 1972) : Est un stupéfiant : une substance figurant sur la liste des stupéfiants annexée à la convention de 1961 Principales substances placées sous contrôle : opium, morphine, héroïne, méthadone, codéine, cocaïne, cannabis... • Convention de 1971 sur les substances psychotropes Développement de l'industrie chimique et pharmaceutique □ trafic de nouvelles drogues synthétiques, non visées par la Convention unique de 1961 = nouvelle convention Renforcement des dispositions par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988).

CLASSEMENT FRANCAIS	
• Découle du classement international mais est plus strict. • Organisé en : - o substances stupéfiantes - o substances psychotropes - o substances inscrites sur les listes I et II - o certaines « substances dangereuses »	
LISTES I ET II	Médicaments qui présentent pour la santé, des risques directs ou indirects et qui ne peuvent être délivrés que sur ordonnance, soit renouvelable (liste II), soit non renouvelable (liste I)
MEDICAMENTS SOUMIS A PRESCRIPTION MEDICALE SPECIALE	
• stupéfiants • des assimilés stupéfiants Liste des stupéfiants placés sous contrôle international (convention 1961)	
SUBSTANCES CLASSEES STUPEFIANTS	• Convention de 1961 : coca, pavot à opium, cannabis ainsi que leur dérivés : morphine, héroïne, méthadone, cocaïne, cannabis et sa résine • Certaines substances classées psychotropes (convention 1971) : hallucinogènes, amphétamines, MDMA (ecstasy)

	• Certaines substances non classées au niveau international, mais qu'il est apparu nécessaire de contrôler au plan national : champignons hallucinogènes, nouvelles drogues de synthèse
ASSIMILES STUPEFIANTS	Relèvent de la liste I des substances vénéneuses, mais sont partiellement soumis à la réglementation des stupéfiants (rohypnol, subutex, buprenorphine (temgésic), tranxène, rivotril) Cas particuliers, pour lesquels certaines mesures restrictives relevant de la réglementation des stupéfiants s'appliquent, mais pas toutes
PSYCHOTROPES	Substances entrant dans la composition de tranquillisants ou d'hypnotiques (benzodiazépine, barbituriques) Y figurent également des substances non classées par la convention de 1971 (ex : zopiclone)
MEDICAMENTS SOUMIS A PRESCRIPTION RESTREINTE	L'AMM d'un médicament peut classer celui-ci dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte suivantes : • Médicaments réservés à l'usage hospitalier • Médicaments de prescription hospitalière • Médicaments de prescription initiale hospitalière • Médicaments réservés à certains spécialistes • Médicaments nécessitant une surveillance particulière

II) LA PRESCRIPTION

PRESCRIPTION DES PRODUITS DE SANTE		
SUPPORT	OBLIGATOIRE	Quand le produit est listé et/ou en vue d'un remboursement
	FACULTATIF	• quand le produit n'est pas « listé » • quand le produit n'est pas pris en charge par un organisme de protection sociale
	ROLE	Un support à deux missions • garantir la protection de la santé • obtenir la prise en charge par les organismes de SS L'ordonnance est le document qui indique la prescription : permet au malade de connaître son traitement et au pharmacien de lui délivrer
PRESCRIPTEURS	Les pharmaciens délivrent des médicaments relevant des listes I et II et des médicaments classés comme stupéfiants, sur prescription ou sur commande à usage professionnel des : • médecins • chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire • sage-femme • vétérinaire pour la médecine vétérinaire • cas des infirmiers (renouvellement des contraceptifs oraux sous certaines conditions et prescription substituts nicotiniques)	
CONDITIONS	En règle générale, la prescription est renouvelable par période maximale d'1 mois ou 3 dans la limite de 12 mois de TTT Durée maximale de la prescription limitée dans certains cas (hypnotiques, anxiolytiques)	
TYPES D'ORDONNANCES	• ordonnance simple • ordonnance sécurisée (stupéfiants) • ordonnance bi-zone (ALD) • ordonnance des médicaments d'exception (à 4 volets) • ordonnance électronique (en expérimentation) Seuls des éditeurs agréés par l'AFNOR sont autorisés à fabriquer les ordonnances sécurisées	

DISPOSITIONS GENERALES

S'appliquent à tous les médicaments, qu'ils soient de **prescription obligatoire ou non**, dès lors qu'ils sont **présentés au remboursement**

Pour permettre la première délivrance :

- Ordonnance datant de **moins de 3 mois** (sauf stupéfiants et produits hors listes)

Pour permettre la prise en charge l'ordonnance doit comporter :

- **identification du prescripteur** (avec numéro Adeli)
- **date de la prescription**
- **identification du malade** (nom et prénom)
- **médicaments** : nom de marque ou DC du principe actif, forme, posologie, durée du traitement et mode d'emploi ou nombre d'unités du conditionnement
- **mentions** telles que : à renouveler ou à ne pas renouveler, non substituable, non remboursable, nombre de renouvellements
- **signature** du prescripteur

DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES DE MEDICAMENTS	
LISTES I ET II	Le cas échéant : le nombre de renouvellements Si nécessaire : la taille/le poids/âge du patient (pour les enfants de 0 à 14 ans)
SOUMIS A PRESCRIPTION RESTREINTE	En fonction des spécialités concernées, il pourra être nécessaire de faire figurer un certain nombre de mentions particulières telles que spécialité du prescripteur , date à laquelle certains examens ont été ou doivent être effectués, service hospitalier responsable de la prescription initiale
CLASSES COMME STUPEFIANTS	• La prescription sur une ordonnance sécurisée • Les mentions prévues pour les médicaments des listes I et II s'appliquent à la prescription de médicaments stupéfiants Doivent figurer, en outre, et en toutes lettres ○ le nombre d'unités thérapeutiques par prise ○ le nombre de prises ○ le dosage des spécialités • La durée de prescription ne peut excéder 28 j • Peut être réduite à 7 ou 14 j • Pour ces médicaments, la délivrance doit être fractionnée : Le prescripteur mentionne sur l'ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque fraction ou "délivrance en une seule fois" • Règle des 3 jours • Règle du non chevauchement • Le renouvellement d'un médicament stupéifiant ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé, résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées • Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance sauf mention « chevauchement autorisé »
MEDICAMENTS D'EXCEPTION	• Ils font l'objet d'une prescription sur une ordonnance spécifique dite « 4 volets » • La prescription doit préciser l'indication pour laquelle le médicament est prescrit afin que soit vérifié qu'elle entre dans « l'indication précise » définie par l'AMM et par la CT qui en a défini le remboursement • La FIT est une aide au prescripteur afin qu'il puisse effectuer ces prescriptions de manière adaptée
NON LISTES	• Sont en vente libre, disponibles sans ordonnance, remboursables ou non • Souvent utilisés en automédication Il existe 2 catégories : ○ médicaments conseils (pharmaceutique) ○ médicaments grand public (promotion assurée dans les médias, vente sur une surface libre)
DM	• Médecins • Sages-femmes

	• Chirurgiens-dentistes • Masseurs -kinésithérapeutes • Infirmiers • Pédicures podologues
--	---